

Disrupción, Innovación y Tecnología

Clase 11
12 de mayo

Dr. Juan M. del Nido

Primer semestre 2025

Recapitulando

Autor, usuario, pirata - Mercado

Leyes, decretos, instituciones, códigos éticos, imperativos económicos controlando quién usa qué innovación y en qué términos (cuándo, dónde, cómo, hasta cuándo, etc.)

Hoy: Qué es una copia? Qué es un original?
Qué los separa? Es obvia la diferencia?

Qué es una copia?

Replicar, calcar, reproducir, representar, imitar, repetir,
forjar, truchar...

Qué es un original?

Identidad (en sentido de igual y en sentido filosófico),
autenticidad, originalidad (origen/excepcional)

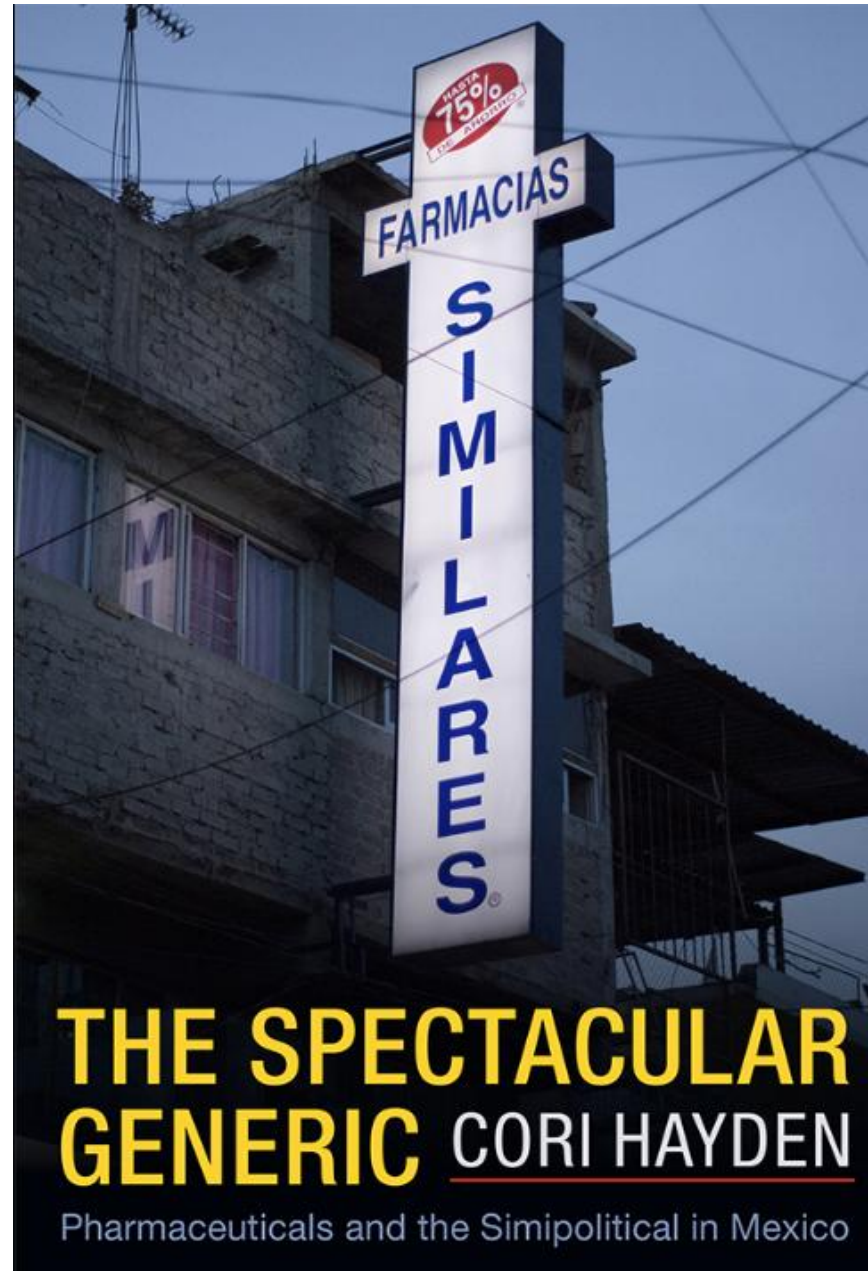
La copia, la autenticidad, lo mismo y la identidad

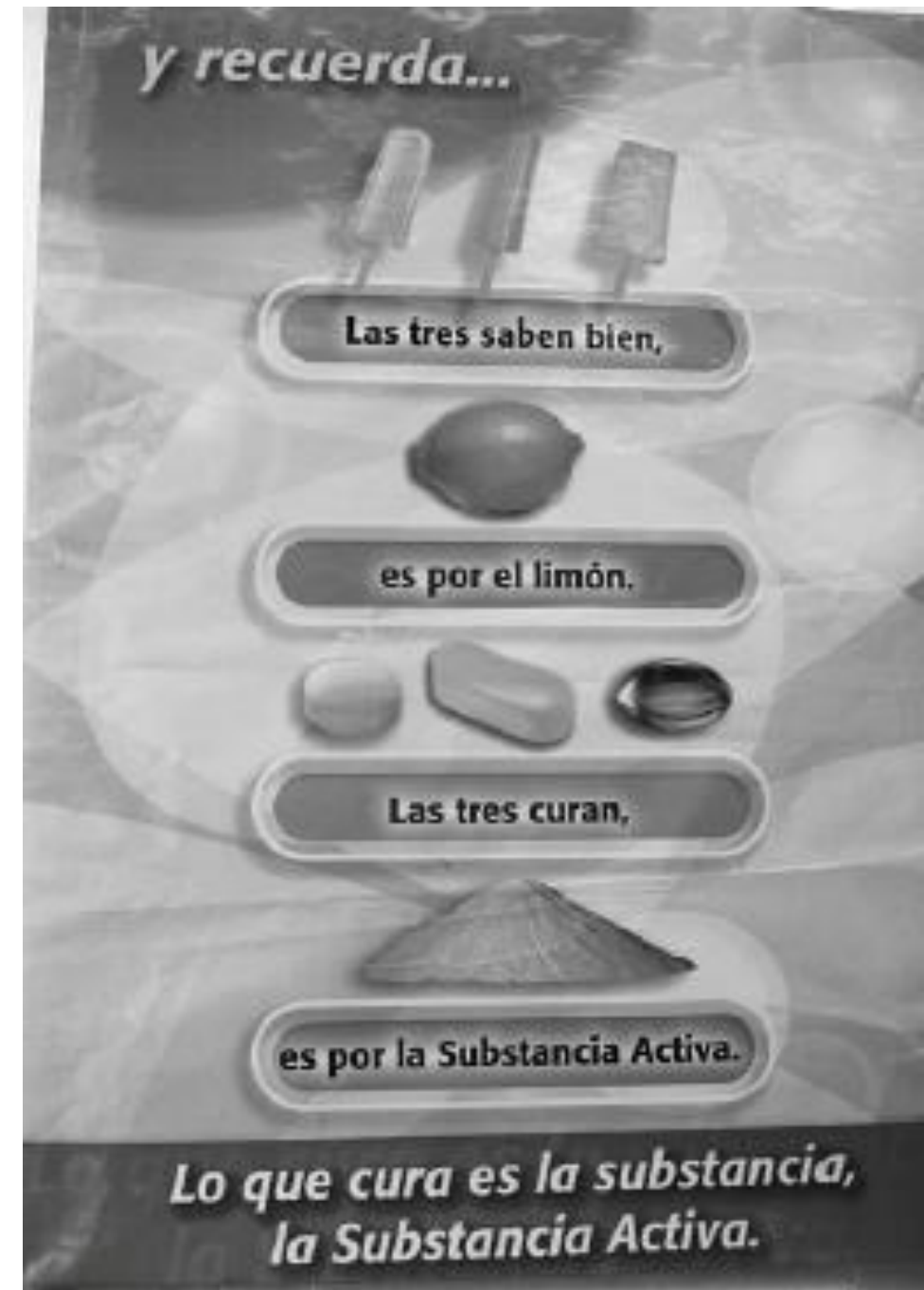


La Salada

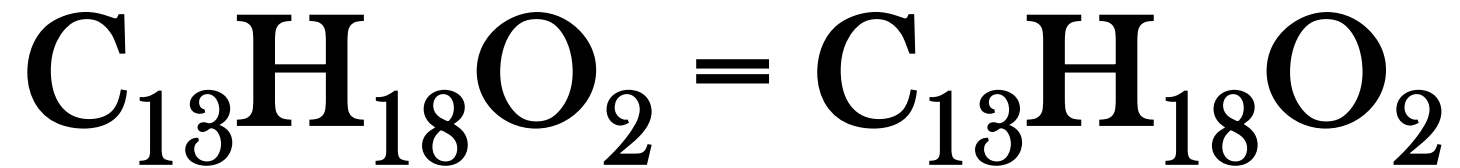


Los Genéricos en México





Equivalencia química



El cuerpo humano y excipientes

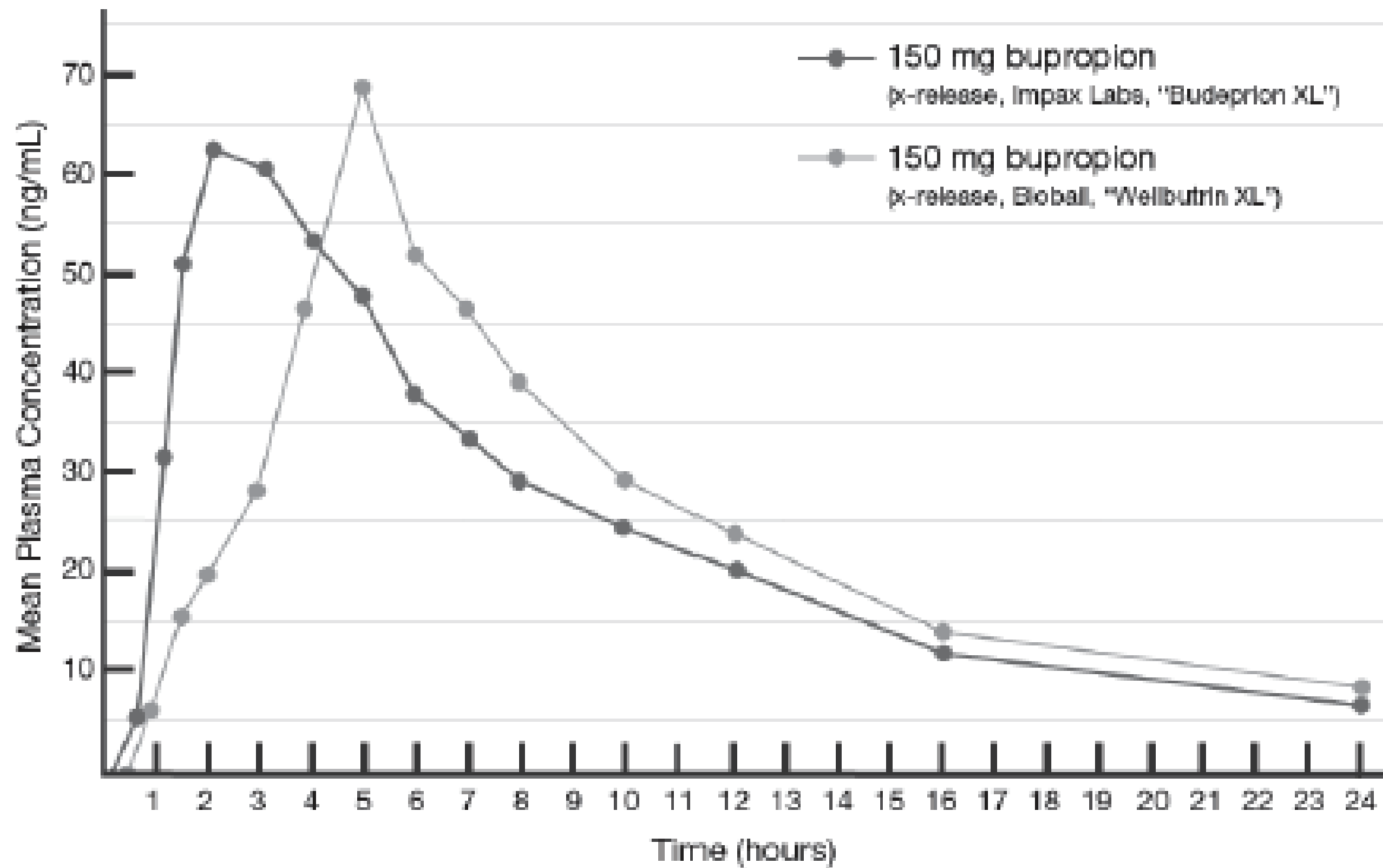
Denominación genérica	Forma farmacéutica	Presentación	Laboratorio
AMOXICILINA	Cápsulas	500 mg Envase con 12 cápsulas	ANTIBIÓTICOS DE MÉXICO
AMOXICILINA	Suspensión oral	500 mg/5 ml Envase con polvo para 75 ml	ANTIBIÓTICOS DE MÉXICO
AMOXICILINA	Cápsulas	500 mg Envase frasco con 12 cápsulas	APOTEX
AMOXICILINA	Suspensión	250 mg/5 ml Envase frasco con 75 ml	APOTEX
AMOXICILINA	Cápsulas	500 mg Envase con 12 cápsulas	FARMACIAS DEL AHORRO
AMOXICILINA	Suspensión	250 mg/5 ml Caja con frasco con polvo para 75 ml y cucharita	FARMACIAS DEL AHORRO
AMOXICILINA	Cápsulas	250 mg Envase con 12 cápsulas	HORMONA
AMOXICILINA	Cápsulas	500 mg Envase con 12 cápsulas	HORMONA
AMOXICILINA	Suspensión oral	250 mg/5 ml Envase con polvo para 75 ml	HORMONA
AMOXICILINA	Suspensión oral	500 mg/5 ml Envase con polvo para 75 ml	HORMONA
AMOXICILINA	Cápsulas	500 mg Envase con 12 cápsulas	TECNOFARMA
AMOXICILINA	Polvo para suspensión	250 mg/5 ml Envase con 60 ml	TECNOFARMA
AMOXICILINA	Polvo para suspensión	500 mg/5 ml Envase con 60 ml	TECNOFARMA
AMOXICILINA	Polvo para suspensión	500 mg/5 ml Envase con 75 ml	TECNOFARMA

La bioequivalencia: un nuevo tipo de copia

la identidad entre dos drogas debe entenderse a través del encuentro con cuerpos humanos

Los técnicos, farmacéuticos, bioquímicos, científicos y estadísticos que trabajan en los laboratorios miden dos cosas: la concentración máxima de sustancia activa en el torrente sanguíneo de cada persona (C_{max}) y el grado total de absorción de este compuesto durante veinticuatro horas, cuantificado y visualizado como "el área debajo (bajo) la curva".

La Food and Drug Administration de Estados Unidos considera a las dos drogas del gráfico de la filmína siguiente como bioequivalentes



Margen de tolerancia - 25% hacia uno u otro lado... el del extremo inferior tiene el 60% de efecto que tiene el del extremo superior

Los usuarios y la equivalencia: iguales, similares, genericos, equivalentes, copias...

Qué hace que dos cosas sean lo mismo?

Respuestas técnicas...?

Tensiones: copias y originales



Cuando Rodin falleció en 1917, transfirió sus obras (unos 7.000 moldes) y derechos de autor a Francia. Esto incluía a su escultura más famosa, El Pensador. Francia abrió el Museo Rodin en 1919 para administrar, exhibir y producir esculturas auténticas de la obra de Rodin. Un decreto de 1978 limitó el número de "originales" (**copias auténticas, en contraposición a reproducciones**) que podían producirse a partir de cualquier molde a un total de doce. "El último "original" de bronce de gran formato del Pensador se fundió en 1974; cualquier Pensador idéntico **después de esa fecha** es una reproducción. El Museo Rodin todavía produce originales de otras obras, a partir de moldes aún por fundir doce veces".

Los derechos de autor expiraron en 1987; para entonces Francia aún no había fundido todos los Rodins que le correspondían. Poco antes de que expiraran, el gobierno francés emitió un decreto que exigía que «todos los facsímiles, vaciados de vaciados, copias u otras reproducciones [...] deben llevar de forma visible e indeleble la indicación 'Reproducción'».



Presented by
THE TOWNSHIP OF RICHMOND HILL
Royal Ontario Museum
September 20 to December 23, 2001
Organized by the Museum Art Centre, Toronto, Ontario, Canada

Partner: **CBC**

Patrons: **ROM** **TIMP** **and others**

Los moldes para la exposición fueron proporcionados por el Centro de Arte MacLaren de Ontario, que los había comprado a Rodin mientras este vivía. Once de los bronce para la exposición fueron producidos por la empresa italiana Gruppo Mondiale entre 1999 y 2000. Gruppo Mondiale afirma que sus propios moldes de yeso se encontraban entre los originales de Rodin que nunca llegaron al Museo Rodin en 1917, sino que cambiaron de manos varias veces antes de llegar a manos de la empresa. A lo largo de los años, se dice que Gruppo Mondiale fundió y vendió más de 1700 bronce, algunos por más de 220.000 dólares. En 2001, el Museo Rodin acusó a Gruppo Mondiale de falsificación.

Lo que otorgó al museo los derechos para reproducir Rodins auténticos fue la cesión de los derechos de autor del escultor a Francia. Con los derechos de autor ya expirados, ¿qué derecho tiene el Museo Rodin a la exclusividad para producir copias auténticas de Rodin?

No hay original sin ley

Break

Kubrick - El Resplandor

[https://www.youtube.com/watch?v=4lQ_MjU4QHw&ab_channel=Mov
ieclips](https://www.youtube.com/watch?v=4lQ_MjU4QHw&ab_channel=Movieclips)

https://www.youtube.com/watch?v=DBGByPugQdY&ab_channel=MartinMartorell

Un "tiens" vaut mieux que deux "tu l'auras".

Un "tiens" vaut mieux que deux "tu l'auras".

Un "tiens" vaut mieux que deux "tu l'auras".

Un "tiens" vaut mieux que deux "tu l'auras".

Un "tiens" vaut mieux que deux "tu l'auras".

Il mattino ha l'oro in bocca. Il mattino ha l'oro in bocca.

Il mattino ha l'oro in bocca. Il mattino ha l'oro in bocca.

Il mattino ha l'oro in bocca. Il mattino ha l'oro in bocca.

Il mattino ha l'oro in bocca. Il mattino ha l'oro in bocca.

Il mattino ha l'oro in bocca. Il mattino ha l'oro in bocca.

Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.

Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.

Copias originales indispensables

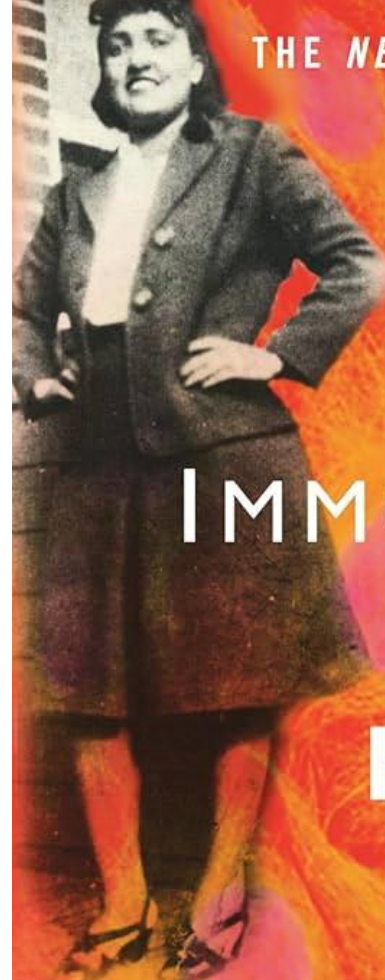
https://www.youtube.com/watch?v=0LHTnOckYIA&t=50s&ab_channel=T%C3%A9lam

https://www.youtube.com/watch?v=mJbM1NwPmds&ab_channel=CBSNews

HeLa, 1951



THE NEW YORK TIMES BESTSELLER



THE IMMORTAL LIFE OF HENRIETTA LACKS

Doctors took her cells without asking.

Those cells never died.

They launched a medical revolution
and a multimillion-dollar industry.

More than twenty years later, her children found out.

Their lives would never be the same.

REBECCA SKLOOT

Conclusiones

Tensiones entre originales y copias – entre la misma idea de “original” y “copia”

Hacia una ética de las copias